



CABINET DU MINISTRE

N° **001172** /MEPPDPIPP/CABMIN

**PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
DISPOSITIF ASSUJETTISANT LES PRODUITS IMPORTES
DE PREMIERE NECESSITE AUX REGIMES DE BLOCAGE ET
DE LIBERTE CONTROLEE DES PRIX**

Entre les soussignés,

L'Etat, représenté par le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement chargé de la Promotion des Investissements Publics et Privés, **d'une part ;**

Les Opérateurs Economiques de la filière agro-alimentaire (grossistes, demi-grossistes et détaillants), représentés par le Syndicat des Importateurs et Exportateurs (SIMPEX), SUPER GEL, SIPAGEL, CEDICOM, AEA, le Collectif des Superettes, le Syndicat des Commerçants de Libreville (SYCOL), le Syndicat Autonome des Commerçants du Gabon, le Syndicat des Commerçants d'Owendo, le Syndicat Interprofessionnel de l'Estuaire (SIPES), la Confédération Gabonaise des Syndicats des Commerçants (COGASYC) ensuite ;

Les Associations des Consommateurs, représentées par SOS Consommateurs et l'Organisation Gabonaise des Consommateurs (OGC), **d'autre part ;**

Et ci-après dénommées « **les parties** »

Il est exposé ce qui suit :

Dans le cadre du dialogue permanent entre les pouvoirs publics, les opérateurs économiques et les associations des consommateurs, les parties prenantes conviennent de procéder au blocage et à la liberté contrôlée des prix des produits importés de première nécessité, sur toute l'étendue du territoire national, conformément à l'Arrêté n°0041/MEPPDPIPP/SG/DGCC du 13 mai 2019 portant assujettissement des produits importés de première nécessité aux régimes de blocage et de liberté contrôlée des prix.

Le présent Protocole d'Accord remplace le Protocole n°002436/MEPPDD/CABMIN qui est arrivé à échéance le 08 mars 2019.

Une période transitoire d'un (1) mois sera observée avant la mise en œuvre de l'Arrêté visé ci-dessus. Cette période permettra aux Opérateurs Economiques l'ajustement de

leur outil informatique et comptable, ainsi que l'écoulement des stocks existants des produits défiscalisés.

Ceci exposé, il est convenu les dispositions suivantes :

Titre 1 : DES OBLIGATIONS DE L'ETAT

L'Etat s'engage à procéder aux opérations suivantes :

Article 1 : De l'exonération des droits et taxes à l'importation

Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur plusieurs positions tarifaires portant sur les familles de produits suivants :

- Viande ;
- Volaille ;
- Poisson ;
- Conserves de poissons ;
- Produits laitiers ;
- Légumes en boîtes ;
- Pâtes alimentaires ;
- Riz.

Les positions tarifaires concernées peuvent être consultées au niveau de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Article 2 : De la réduction et/ou de la suppression de certains frais perçus par les Administrations et les opérateurs privés portuaires

La réduction s'applique aux frais suivants :

a) Volet Administration

- la Redevance d'Utilisation du Système Informatique de la Douane (RUSID) qui enregistre une baisse de 50% pour les produits visés par l'Arrêté n°0041/MEPPDIPP/DGCC du 13 mai 2019, passant de 3 % à 1,5 % de la valeur de la marchandise ;
- la Commission sur le Droit de Trafic Maritime prélevée par le Conseil Gabonais des Chargeurs qui connaît une baisse de 4% (1.968 F CFA la tonne plus 30.858 F CFA le conteneur) ;
- les frais relatifs au Certificat Sanitaire Vétérinaire à l'Importation (CSVI) perçus par l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) qui enregistre une baisse de 50%.

b) Volet opérateurs privés portuaires

- les frais d'acconage et de relevage des conteneurs pleins ont connu, après concertation avec l'Administration, des baisses variables en fonction des différentes catégories de marchandises. Les pourcentages de ces baisses sont les suivants : 40% sur les produits correspondant aux catégories 1.2 et 4 d'acconage ; 40% sur les conteneurs frigorifiques et 20% sur les autres catégories.

La suppression concerne les éléments suivants :

g

- les frais relatifs aux Autorisations de Mise à la Consommation (AMC) et de Mise sur le Marché (AMM) perçus par la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (25.000 FCFA par conteneur) ainsi que les frais d'inspection (5 F CFA le kilogramme) ;
- les frais relatifs à l'Attestation Sanitaire de Mise sur le Marché (ASMM) de l'AGASA ;
- les frais relatifs à la demande de formulaires d'importation de l'AGASA.

Article 3 : Du bénéfice de l'exonération

L'Etat garantit l'exclusivité d'importation des produits alimentaires défiscalisés aux seuls opérateurs économiques détenteurs d'un Agrément d'Importateur Vie Chère.

Titre 2 : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES

En contrepartie des obligations de l'Etat, les Opérateurs Economiques prennent les engagements ci-après :

Article 4 : Du respect des engagements

Les Opérateurs Economiques sont tenus d'observer scrupuleusement les prix des produits définis par l'Arrêté n°0041/MEPPDPIPP/SG/DGCC du 13 mai 2019 et, le cas échéant, de faire jouer la concurrence en dessous des niveaux fixés.

Article 5 : Des grilles provinciales des prix

Les grilles provinciales des prix, prévues pour les chefs-lieux, seront révisées et validées dans un délai de deux (2) mois, à compter de la signature du présent Protocole d'Accord.

Article 6 : Des prix des produits reconditionnés

Le prix au détail des produits alimentaires concernés par l'Arrêté précité ne peut être appliqué pour les produits ayant subi une découpe et un reconditionnement. Ces prix font l'objet d'une homologation par la DGCC, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné.

L'homologation des prix des produits réemballés doit intervenir dans un délai d'un (1) mois maximum, à compter de la signature du présent Protocole d'Accord.

Article 7 : Du plafonnement des niveaux des marges

Conformément aux dispositions de l'Arrêté n°0041/MEPPDPIPP/DGCC du 13 mai 2019, le niveau des marges des produits exonérés des droits et taxes à l'importation est plafonné à 24,5% décomposé comme suit :

- Importateurs ou Grossistes : 7,5% ;
- Demi-grossistes : 5% ;
- Détaillants : 12%.

Article 8 : Du respect des dispositions du Protocole d'Accord

En vertu des dispositions du présent Protocole d'Accord, les Opérateurs Economiques s'engagent à respecter les prix homologués en contrepartie des mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère, matérialisées par les mesures citées aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 9 : De la transparence

Les Opérateurs Economiques sont tenus au respect des règles élémentaires de transparence commerciale, notamment celles relatives à l'information du consommateur sur l'origine des produits, les prix pratiqués et les conditions générales de vente.

Titre 3 : OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

Article 10 : Obligation d'information

Les Associations de Consommateurs s'engagent à observer, sur le terrain, l'application des présentes dispositions et à signaler aux services compétents, en tant que de besoin, les manquements relevés.

Titre 4 : DUREE

Article 11 : De la durée

En référence aux dispositions de l'article 1 de l'Arrêté précité, le présent Protocole d'Accord est établi pour une durée de six (06) mois, à l'issue de laquelle une évaluation sera menée par le Comité Technique de Lutte Contre la Vie Chère.

Titre 5 : CONCERTATION PERMANENTE

Article 12 : De la concertation permanente

La Cellule d'Analyse et de Prospective sur la Vie Chère créée par l'Arrêté n°000757/MEPIP/SG du 24 octobre 2014 regroupe les représentants de l'Etat, des Opérateurs Economiques, des Syndicats des Commerçants et des Associations des Consommateurs.

Ladite Cellule est l'entité chargée principalement de favoriser la concertation permanente entre l'Etat, les Opérateurs Economiques, les Organisations Professionnelles des Travailleurs et les Associations des Consommateurs légalement constituées ; et de les accompagner.

Le Comité Technique fait partie intégrante de la Cellule ci-dessus mentionnée. Le Secrétariat du Comité Technique est assuré par les Membres Permanents de la Cellule d'Analyse et de Prospective sur la Vie Chère.

Article 13 : Du champ d'application du Comité Technique.

Le Comité Technique de la Cellule d'Analyse et de Prospective sur la Vie Chère est chargé du suivi des mesures prises par le Gouvernement pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages et de relever les difficultés éventuelles rencontrées à la suite de leur mise en œuvre.

Outre toute autre question évoquée par les parties prenantes durant le processus de lutte contre la vie chère, le Comité Technique examine la modification des prix de certains produits, au regard de l'évolution des prix à l'international, ou de tout autre événement susceptible d'influencer les prix des produits, conformément aux dispositions de l'Arrêté n° 0041/MEPPDPIPP/DGCC du 13 mai 2019.

Titre 6 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Entrée en vigueur

Le présent Protocole d'Accord prend effet à compter de la date de sa signature.

Libreville, le

06 JUIN 2019

POUR LES OPERATEURS
ECONOMIQUES :

POUR L'ETAT :

P. Le Ministre de L'Economie, de la
Prospective et de la Programmation du
Développement chargé de la Promotion
des Investissements Publics et Privés

Le Ministre Délégué assurant l'intérim



LE SIMPEX

LE COLLECTIF DES SUPERETTES

LE SYNDICAT AUTONOME DES COMMERÇANTS DU GABON

LE SYNDICAT DES COMMERÇANTES DE LIBREVILLE

LE SYNDICAT DES COMMERÇANTS D'OWENDO

LE SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE L'ESTUAIRE

LA CONFEDERATION GABONAISE
DES SYNDICATS DES COMMERÇANTS

SUPER GEL

SIPAGEL

CEDICOM

AEA

POUR LES ASSOCIATIONS DES CONSOMMATEURS

SOS CONSOMMATEURS

ORGANISATION GABONAISE DES CONSOMMATEURS